Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

La crisi: intervento precoce, amministrazione straordinaria, LCA

Punto 11 del programma — la crisi della banca prima della risoluzione: misure preventive, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
12 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 La crisi: intervento precoce, amministrazione straordinaria, LCA **1**

1.1 D1 — Perché la crisi della banca non segue il diritto concorsuale comune 1

1.2 D2 — Dalla vecchia disciplina alla BRRD: la riforma del Titolo IV 2

1.3 D3 — Autorità e presupposti della gestione della crisi 2

1.4 D4 — I piani di risanamento 3

1.5 D5 — Il sostegno finanziario di gruppo 3

1.6 D6 — L'intervento precoce: presupposti e rimozione 4

1.7 D7 — L'amministrazione straordinaria: presupposti e finalità, vecchio e nuovo testo 4

1.8 D8 — Organi e poteri nell'amministrazione straordinaria; il commissariamento leggero 5

1.9 D9 — La liquidazione coatta amministrativa: caratteri e presupposti 6

1.10 D10 — Organi e fasi della LCA: passivo e liquidazione dell'attivo 6

1.11 D11 — I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie 7

1.12 D12 — La chiusura della LCA: riparto, depositor preference e soci 7

1 | La crisi: intervento precoce, amministrazione straordinaria, LCA

Questo capitolo copre la parte del Titolo IV del TUB che precede e accompagna la risoluzione: la specialità della crisi bancaria, la riforma del 2015, i piani di risanamento e il sostegno di gruppo, l'intervento precoce, l'amministrazione straordinaria, i provvedimenti straordinari degli artt. 78 e 79 e la liquidazione coatta amministrativa. All'esame si parte quasi sempre dal perché una banca non fallisce come un'impresa qualunque e si scende lungo la scala delle misure, chiedendo per ciascuna il presupposto, l'autorità competente e che cosa è cambiato con la BRRD. La risoluzione e il bail-in sono trattati a parte.

1.1. D1 — Perché la crisi della banca non segue il diritto concorsuale comune

Domanda. Mi parli della crisi della banca: perché una banca in difficoltà non viene trattata come un'impresa qualunque, e dove lo dice la legge?

Risposta ideale. Una banca non può fallire come un'impresa qualunque perché il suo passivo è in gran parte raccolta di risparmio tra il pubblico, con obbligo di rimborso, e basta la notizia delle sue difficoltà per innescare una corsa ai ritiri che può diventare irreversibile e contagiare altri intermediari. Le procedure concorsuali comuni puntano a massimizzare il soddisfacimento dei creditori; gli strumenti di gestione della crisi bancaria puntano invece a evitare le esternalità negative, cioè il panico e l'instabilità sistemica, e tutelano in modo speciale i depositanti. La regola è nell'art. 80, comma 6, TUB: le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, e il codice della crisi si applica solo per quanto non previsto e se compatibile.

Ne derivano tre specialità. Le procedure sono amministrative e non giudiziarie: l'amministrazione straordinaria la dispone l'autorità di vigilanza, la liquidazione coatta il Ministro dell'economia su proposta della Banca d'Italia, e il giudice interviene solo su segmenti limitati, come le opposizioni allo stato passivo. I presupposti non si riducono all'insolvenza: si interviene già al dissesto o al rischio di dissesto, quindi prima. Il sistema è graduato, con l'amministrazione straordinaria per le crisi reversibili, la liquidazione coatta per quelle irreversibili e oggi, accanto, la risoluzione. Persino il controllo giudiziario sulle gravi irregolarità dell'art. 2409 del codice civile, per le banche, è sostituito dalla denuncia alla Banca d'Italia (art. 70 TUB).

1.2. D2 — Dalla vecchia disciplina alla BRRD: la riforma del Titolo IV

Domanda. Il Titolo IV del TUB è stato riscritto nel 2015. Com'era la disciplina originaria della crisi, che cosa ha cambiato la BRRD e che cosa è rimasto di quell'impianto?

Risposta ideale. Il TUB del 1993, come la legge bancaria del 1936, conosceva due sole procedure: l'amministrazione straordinaria per le irregolarità o le perdite gravi, la liquidazione coatta per quelle di eccezionale gravità, senza alcuna definizione di crisi. Nella pratica le crisi si risolvevano con strumenti ad hoc, come il decreto Sindona, oggi non più utilizzato, oppure con la cessione dell'azienda a una banca sana e la liquidazione della società originaria, ridotta a scatola vuota: perdevano gli azionisti, non i creditori, salvo rare eccezioni. La BRRD, recepita il 16 novembre 2015 con i d.lgs. 181 e 180, cambia la logica: il rischio d'impresa non lo sopporta lo Stato, per non incentivare il *moral hazard*, ma gli azionisti e i creditori, con il *bail-in*, e gli aiuti pubblici restano solo come ultima risorsa. Il d.lgs. 181 ha riscritto il Titolo IV, oggi intitolato misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa, aggiungendo piani di risanamento, sostegno di gruppo e intervento precoce; il d.lgs. 180 ha introdotto la risoluzione.

Che cosa resta? L'impianto italiano: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta sono ancora nel TUB, e la prima ha anzi fatto da modello alla disciplina europea. Cambiano chi decide e i presupposti: l'autorità di vigilanza dispone da sola l'amministrazione straordinaria, senza decreto del Ministro, e la liquidazione coatta si fonda sul dissesto dell'art. 17, dove l'eccezionale gravità resta solo come indice delle perdite.

1.3. D3 — Autorità e presupposti della gestione della crisi

Domanda. Quando una banca si considera in crisi, e chi decide che si possono attivare gli strumenti di gestione della crisi?

Risposta ideale. Il TUB non definisce la crisi; la disciplina europea usa due soglie. Per le misure di prevenzione, come la sostituzione degli amministratori, il presupposto è il significativo deterioramento della situazione finanziaria. Per le misure di gestione della crisi, come la risoluzione, è il dissesto o rischio di dissesto, il *failing or likely to fail*, nozione molto più ampia dell'insolvenza: ricorre se la banca viola o violerà i requisiti per l'autorizzazione, se le attività sono o saranno inferiori alle passività, se non paga o non pagherà i debiti in scadenza, o se ha bisogno di sostegno pubblico straordinario. Il dissesto non basta: l'autorità deve valutare se siano ragionevolmente prospettabili misure alternative, del settore privato o di vigilanza, che lo evitino in tempi ragionevoli, e su questo ha un'ampia discrezionalità.

Quanto alle autorità, risanamento e intervento precoce spettano alla vigilanza competente, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; per le significative alla BCE spetta anche accertare il dissesto, e questo segna il passaggio dalla pre-crisi alla risoluzione,

di competenza del Comitato di risoluzione unico o delle autorità nazionali. In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione, con un'unità separata per la risoluzione; il Ministro dell'economia approva l'avvio della risoluzione e firma il decreto di liquidazione coatta, ma non più quello di amministrazione straordinaria.

1.4. D4 — I piani di risanamento

Domanda. Commenti l'art. 69-quater TUB: che cos'è il piano di risanamento e perché si chiede a una banca che sta bene?

Risposta ideale. Il piano di risanamento è lo strumento preventivo con cui una banca ancora sana indica in anticipo quali misure adotterebbe per riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria se questa si deteriorasse in modo significativo. Siamo nel Capo 01-I, che riguarda le banche sane, e la ratio è che davanti a turbolenze improvvise è difficile improvvisare, mentre con un piano già pronto si trova una soluzione in tempi stretti. Per questo il piano è dettagliato, basato su ipotesi realistiche, e non può presupporre né contemplare l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario: è la traduzione del passaggio dal salvataggio pubblico al *bail-in*.

Lo approva l'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia, o alla BCE se la banca è significativa, e va riesaminato almeno ogni anno, o più spesso se la Banca d'Italia lo chiede o se cambiano struttura o situazione della banca. Per l'art. 69-sexies l'autorità di vigilanza, cioè la Banca d'Italia o la BCE per le significative, entro sei mesi, ne verifica completezza e adeguatezza e lo trasmette all'autorità di risoluzione per eventuali raccomandazioni; se trova carenze può chiedere un piano modificato o ordinare modifiche all'attività. Le banche appartenenti a un gruppo non sono tenute al piano individuale, salvo richiesta della Banca d'Italia, perché la capogruppo italiana si dota del piano di gruppo (art. 69-quinquies). E non va confuso con il piano di risoluzione: quello di risanamento lo scrive la banca, quello di risoluzione l'autorità di risoluzione.

1.5. D5 — Il sostegno finanziario di gruppo

Domanda. Mi spieghi come funziona il sostegno finanziario di gruppo e perché richiede un procedimento così articolato, invece di un normale finanziamento tra società dello stesso gruppo.

Risposta ideale. Il Capo 02-I permette alla capogruppo e alle società del gruppo di concludere in anticipo un accordo con cui si obbligano a sostenersi finanziariamente, con finanziamenti o garanzie, se una di loro arriva ai presupposti dell'intervento precoce. Il normale finanziamento infragruppo resta libero, fuori da questo capo, finché nessuna società ha i presupposti dell'intervento precoce; lo stesso vale per il sostegno fuori accordo coerente con le politiche di gruppo (art. 69-duodecies). Il procedimento è articolato per una ragione che la legge scrive: il sostegno deve essere nell'interesse di chi lo dà e non mettere a repentaglio la sua liquidità o solvibilità (art. 69-quinquiesdecies, lettere b ed e). Il progetto di accordo è autorizzato dalla Banca d'Italia

(art. 69-terdecies); poi lo approva l'assemblea straordinaria, e non quella ordinaria, di ciascuna società aderente, con il parere degli amministratori indipendenti sull'interesse ad aderire e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni (art. 69-quaterdecies). L'accordo produce effetti solo per le società le cui assemblee lo hanno approvato.

Al momento del sostegno la delibera va trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietarne o limitarne l'esecuzione se non sono soddisfatte quelle condizioni (art. 69-sexiesdecies), tra cui la ragionevole aspettativa di rimborso. Restano ferme le regole del codice civile sulla direzione e coordinamento dei gruppi, e l'accordo non si può concludere se una parte ha già i presupposti dell'intervento precoce, cioè la fase che vediamo ora.

1.6. D6 — L'intervento precoce: presupposti e rimozione

Domanda. Commenti l'art. 69-octiesdecies TUB: quando la Banca d'Italia può intervenire prima del dissesto e con quali misure?

Risposta ideale. L'art. 69-octiesdecies apre la sezione sull'intervento precoce: dalla banca sana, dove c'è solo pianificazione, si passa alla banca che comincia ad avere difficoltà, e la Banca d'Italia, o la BCE per le significative, può limitarne l'autonomia gestionale ben prima del dissesto. I presupposti sono due, e a ciascuno corrisponde una famiglia di misure. Il primo è la violazione, o la prevista violazione anche per un rapido deterioramento, dei requisiti prudenziali europei, a partire dal regolamento 575/2013: l'art. 69-noviesdecies consente di chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con i creditori o di modificare la forma societaria, fissando un termine.

Il secondo presupposto, più grave, è la presenza di gravi violazioni o irregolarità nell'amministrazione, oppure di un deterioramento particolarmente significativo: consente la rimozione di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, e anche di esponenti dell'alta dirigenza come il direttore generale, con nomina dei nuovi soggetti approvata dalla Banca d'Italia (art. 69-vicies-semel). È un'extrema ratio, perché vale solo se non bastano le misure del primo tipo né i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter, che permettono invece di rimuovere singoli esponenti. Se neppure questo basta, resta salva in ogni momento l'amministrazione straordinaria, che è il passo successivo.

1.7. D7 — L'amministrazione straordinaria: presupposti e finalità, vecchio e nuovo testo

Domanda. Commenti l'art. 70 TUB. Com'era formulato in origine, com'è oggi e che cosa è cambiato?

Risposta ideale. L'art. 70 apre l'amministrazione straordinaria e si legge meglio per differenza. In origine era il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, a sciogliere con decreto

gli organi di amministrazione e controllo in tre casi alternativi: gravi irregolarità o violazioni di norme legislative, amministrative o statutarie; gravi perdite del patrimonio, e qui il participio «previste», rimasto nel testo vigente, rende l'intervento anticipatorio; istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria. Oggi la dispone da sola l'autorità di vigilanza, senza decreto del Ministro: la Banca d'Italia per le banche meno significative, la BCE per le significative, che esercita questi poteri del TUB in base all'art. 6-bis TUB e al regolamento MVU. I presupposti sono rimasti, ma il primo oggi si legge per rinvio alle gravi violazioni o irregolarità dell'art. 69-octiesdecies; la sussidiarietà riguarda la rimozione, mentre l'amministrazione straordinaria resta disponibile in ogni momento (art. 69-vicies-semel, comma 5).

Cambia anche la durata: prima un anno più una proroga eccezionale di sei mesi, oggi un anno prorogabile per lo stesso periodo anche più volte, finché ricorrono i presupposti, senza un tetto. Senza più il decreto ministeriale non serve la gestione provvisoria dell'art. 76, abrogata. La finalità resta accertare la situazione, rimuovere le irregolarità e cercare soluzioni nell'interesse dei depositanti: è lo strumento per le crisi reversibili, non per liquidare.

1.8. D8 — Organi e poteri nell'amministrazione straordinaria; il commissariamento leggero

Domanda. Chi gestisce la banca durante l'amministrazione straordinaria e con quali poteri? E se la Banca d'Italia non vuole sciogliere gli organi, che cosa può fare?

Risposta ideale. Con il provvedimento di scioglimento l'autorità di vigilanza, cioè la Banca d'Italia o la BCE per le banche significative, nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza di tre-cinque membri (art. 71). I commissari prendono il posto dell'organo amministrativo: salvo diversa indicazione nella nomina esercitano tutti i poteri che codice civile e statuto danno agli amministratori, con il compito di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione; il comitato prende il posto dell'organo di controllo e dà pareri (art. 72). L'autorità può limitare i poteri dei commissari, subordinare atti alla sua autorizzazione, revocarli e sostituirli. L'assemblea è sospesa, ma se servono decisioni sue, come un aumento di capitale, la convocano i commissari con l'approvazione dell'autorità. In circostanze eccezionali possono sospendere i pagamenti, per un mese prorogabile di due (art. 74).

L'art. 75-bis prevede però una via meno traumatica, il commissariamento leggero: se ricorrono i presupposti dell'art. 70, l'autorità può nominare commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, senza scioglierlo, stabilendo funzioni, doveri e poteri e, se vuole, l'obbligo degli amministratori di consultarli o chiedere la loro previa autorizzazione per certi atti. Serve quando le difficoltà non sono direttamente imputabili alla banca. Se poi la situazione è più grave del previsto, si passa alla liquidazione coatta o, se c'è l'interesse pubblico, alla risoluzione.

1.9. D9 — La liquidazione coatta amministrativa: caratteri e presupposti

Domanda. Mi parli della liquidazione coatta amministrativa: in che cosa si distingue dall'amministrazione straordinaria e quando si dispone oggi?

Risposta ideale. La liquidazione coatta amministrativa è la procedura per le crisi irreversibili: non cerca di restituire la banca al mercato ma di farla uscire in modo ordinato, con la cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese. È una procedura d'insolvenza ordinaria nel senso della direttiva e fa da alternativa alla risoluzione. Il suo presupposto è cambiato. In origine l'art. 80 attribuiva al Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione quando irregolarità, violazioni o perdite fossero di eccezionale gravità: rispetto all'amministrazione straordinaria la differenza era di grado, e il legislatore non ha mai definito né la gravità né l'eccezionale gravità.

Oggi il decreto è del Ministro dell'economia, su proposta della Banca d'Italia, quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015, cioè dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative, ma non quelli dell'art. 20, comma 2, per la risoluzione, cioè l'interesse pubblico. Nell'art. 80 la formula dell'eccezionale gravità non c'è più: sopravvive solo come uno degli indici del dissesto, le perdite patrimoniali di eccezionale gravità dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 180/2015. Il decreto non dispone più la revoca dell'autorizzazione, che dispone la BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 3-ter; dall'11 gennaio 2027 il nuovo art. 14 dice «sentita la Banca d'Italia o su sua proposta»). Dal decreto cessano le funzioni di amministratori, controllori e assemblea. Rispetto al fallimento comune è una procedura amministrativa, e l'insolvenza, se c'è, la accerta a parte il tribunale (art. 82).

1.10. D10 — Organi e fasi della LCA: passivo e liquidazione dell'attivo

Domanda. Come si svolge la liquidazione coatta dopo il decreto? Mi commenti in particolare l'art. 90 TUB.

Risposta ideale. La Banca d'Italia nomina commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza di tre-cinque membri (art. 81). I commissari hanno la rappresentanza legale della banca e conducono la liquidazione; il comitato li controlla (art. 84). Dall'insediamento degli organi, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo al provvedimento, sono sospesi i pagamenti e le azioni contro la banca (art. 83). Il passivo si accerta in modo speciale: entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore le somme che risultano dalle scritture della banca, con riserva di contestazioni, e chi non la riceve deve chiedere il riconoscimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (art. 86); contro l'esclusione c'è opposizione al tribunale entro quindici giorni (art. 87).

Per l'attivo l'ipotesi più usata è la cessione in blocco dell'art. 90: con il parere favorevole del comitato e l'autorizzazione della Banca d'Italia i commissari cedono attività, passività, aziende e rapporti giuridici, in qualsiasi stadio, anche prima dello stato passivo; il cessionario risponde solo delle passività risultanti dallo stato passivo, nel rispetto della parità di trattamento dei creditori. Il rinvio all'art. 58 dà la pubblicità e la conservazione di privilegi e garanzie, anche se il cessionario non è una banca: alcune cessioni si sono fatte in un fine settimana, con l'acquirente già concordato. Oggi è meno facile, perché gli sportelli sono un costo.

1.11. D11 — I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie

Domanda. Commenti gli artt. 78 e 79 TUB: che cosa può fare la Banca d'Italia verso una banca italiana e verso una banca comunitaria che opera in Italia?

Risposta ideale. Gli artt. 78 e 79 stanno tra l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta, nella sezione dei provvedimenti straordinari, ma riguardano una banca in una situazione problematica e non ancora di crisi: sistematicamente starebbero meglio prima dell'amministrazione straordinaria. La differenza fra i due articoli è chi ha il potere primario. Per le banche autorizzate in Italia, l'art. 78 consente alla Banca d'Italia di vietare nuove operazioni o ordinare la chiusura di succursali, per violazioni di norme legislative, amministrative o statutarie o per irregolarità di gestione, e per le succursali di banche di Stato terzo anche per insufficienza di fondi; la norma non fissa un termine del divieto.

Per le banche comunitarie vale invece l'*home country control*: la Banca d'Italia non ha il potere primario: se le violazioni riguardano succursali o servizi in Italia il cui controllo spetta allo Stato d'origine, avverte quell'autorità e, solo se c'è urgenza, adotta in attesa le misure provvisorie necessarie per tutelare depositanti e risparmiatori, compresi il divieto di nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti, comunicandole a Stato d'origine, Commissione e ABE (art. 79). Se la violazione riguarda la liquidità e le misure dello Stato d'origine mancano o sono inadeguate, può agire anche per la stabilità finanziaria, e può rivolgersi all'ABE per le controversie. Dove il controllo spetta a lei, agisce direttamente, fino alla chiusura della succursale.

1.12. D12 — La chiusura della LCA: riparto, depositor preference e soci

Domanda. Come si chiude la liquidazione coatta: chi viene pagato per primo, e che cosa resta ai soci?

Risposta ideale. La liquidazione coatta si chiude di regola con il riparto dell'attivo ai creditori. Prima dell'ultimo riparto i commissari sottopongono alla Banca d'Italia bilancio finale e piano di riparto, che ne autorizza il deposito in tribunale; superate le contestazioni si fa il riparto finale e la società si cancella secondo le regole del codice civile (art. 92). Quanto all'ordine,

l'art. 91 rinvia a quello del codice della crisi, ma con una deroga che è la specialità bancaria, la *depositor preference*: tra i creditori chirografari vengono per primi i depositi protetti, fino a 100.000 euro, insieme ai crediti dei sistemi di garanzia che si sono surrogati ai depositanti; poi la parte eccedente dei depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese; poi gli altri depositi; solo dopo gli altri chirografari, quindi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis, e in coda i subordinati. La ratio è che i depositanti sono i creditori da proteggere per evitare le corse agli sportelli, anche quando la banca esce dal mercato.

Ai soci va l'eventuale residuo dell'attivo, prima della cancellazione, solo dopo che i creditori sono stati soddisfatti per intero. In alternativa al riparto, i commissari possono proporre un concordato al tribunale, autorizzato dalla Banca d'Italia (art. 93), istituto mai applicato finora. Questa gerarchia è il punto di partenza del bail-in, il tema successivo: lì si decide a chi toccano le perdite, e i depositi protetti restano sempre fuori.